



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
N. 229 DEL 29/05/2026	OGGETTO: Autorizzazione per lavorazioni di fornitura e relativa posa in opera di strutture in legno con relativa copertura per la realizzazione della Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuola Media
Registro Generale N. 384 DEL 29/05/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000230006

CIG: B5F4BB8D89

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta via PEC il 20.05.2026, a termini della quale l'impresa contraente NATALE Bernardo s.r.l. con sede legale in Sirignano alla via Nazionale delle Puglie n° 65/b affidataria dei lavori di realizzazione Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuola Media, giusta gara aggiudicata con determina dirigenziale n° 126 del 10.04.2025 ha chiesto di poter subappaltare alla ditta Soc. Wood Planner s.r.l. con sede legale in MONTESARCHIO (BN) via Napoli 36 cap. 82016 P. IVA 01713770624, parte dei suddetti lavori e precisamente le opere di fornitura e posa in opera di strutture in legno con relativa copertura per la realizzazione della Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuola Media per l'importo di € 120.000,00 compresi oneri della sicurezza;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 18 della L. 55/90 e succ. modifiche e all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice, sottoscritto in data 14.05.2026;
- ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione inerente la ditta subappaltatrice prevista dall'art.18 comma 3, punti 3) e 4) della L. 55/90, consistente in: iscrizione camera di commercio e documento unico di regolarità contabile;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90, così come da ultimo modificato dalla L. 415/98, e ai sensi dell'art. 105 commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2006 l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

Precisato che:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L. 55/94 e commi 9 e 16 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 8 dell'art. 18 della L. 55/94 e comma 17 del D.Lgs. 50/2016;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 18 della L. 55/90, trattandosi di lavori rientranti nella categoria prevalente, il subappalto in oggetto può essere effettuato solamente per il 30% dell'importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e pertanto per € 618.043,53 e che la ditta ha subappaltato tali opere per € 120.000,000 alla ditta Soc. Wood Planner s.r.l. con sede legale in MONTESARCHIO (BN) via Napoli 36 cap. 82016 P. IVA 01713770624

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la ditta NATALE Bernardo s.r.l. con sede legale in Sirignano alla via Nazionale delle Puglie n° 65/b, appaltatrice dei lavori citati in premessa a subappaltare alla ditta a subappaltare alla ditta Soc. Wood Planner s.r.l. con sede legale in MONTESARCHIO (BN) via Napoli 36 cap. 82016 P. IVA 01713770624 parte dei suddetti lavori e precisamente le opere le opere di fornitura e posa in opera di strutture in legno con relativa copertura per la realizzazione dell'asilo Nido per l'importo di € 120.000,00 compresi oneri della sicurezza;

Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 18 della L. 55/90 e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta interessata dal presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90; dando atto che il R.U.P. è lo stesso responsabile del servizio;

Di precisare che:

- ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria, così come stabilito nel bando di gara;

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

Di dare atto che l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 8 dell'art. 18 della L. 55/94 e comma 17 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. Consecutivi è pubblicata all'albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 257/2000 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Avella (AV), 29/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 29/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 01/06/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 637, e vi rimarrà fino al 16/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 384 del 29/05/2026;

Oggetto: Autorizzazione per lavorazioni di fornitura e relativa posa in opera di strutture in legno con relativa copertura per la realizzazione della Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuola Media

Avella (AV), 01/06/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI